

次のアからカまでの各手続のうち、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められるものは、幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。

ア. 保釈

イ. 勾留の取消し

ウ. 勾留理由開示

エ. 検察官による勾留請求

オ. 弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者との接見等の制限

カ. 勾留の執行停止

1. 1個 2. 2個 3. 3個 4. 4個 5. 5個 6. 6個

No.59	被疑者勾留・被告人勾留	正答率
共通H23-38	正解	33%
	4	

アからカまでの手続が、被疑者の勾留（以下「被疑者勾留」という。）及び被告人の勾留（以下「被告人勾留」という。）のいずれについても刑事訴訟法上認められるものか、検討する。

ア 被告人勾留についてしか認められない

保釈は、被告人勾留においては、88条以下の規定により、認められている。これに対し、被疑者勾留においては、被告人勾留の規定を準用する207条1項ただし書において、「但し、保釈については、この限りでない。」として、保釈に関する規定の準用が除外されている。この趣旨は、被疑者勾留の期間は10日（208条1項）ないし20日（208条2項）と短期間であるため、保釈を認める必要性に乏しいという点にある。したがって、保釈は、被告人勾留についてしか認められない。

イ 被疑者勾留及び被告人勾留のいずれについても認められる

勾留の取消しは、被告人勾留においては、87条1項により、認められている。この趣旨は、勾留が、かなり長期間にわたり身柄を拘束し、自由を束縛するものであるもので、その適正な運用を図る点にある。他方、被疑者勾留においても、207条1項本文により、87条1項が準用されているため、勾留の取消しが認められている。したがって、勾留の取消しは、被疑者勾留及び被告人勾留のいずれについても認められる。

ウ 被疑者勾留及び被告人勾留のいずれについても認められる

勾留理由開示は、被告人勾留においては、82条以下の規定により、認められている。勾留理由開示制度の趣旨については、争いがあるものの、勾留理由を公開する点又は不当勾留から救済する点にあるとの考えがある。他方、被疑者勾留においても、207条1項本文により、82条以下の関係諸規定が準用されているため、勾留理由開示が認められている。したがって、勾留理由開示は、被疑者勾留及び被告人勾留のいずれについても認められる。

エ 被疑者勾留についてしか認められない

被告人勾留は、裁判所（裁判官）の職権の発動のみであり、検察官に勾留請求権はない（60条1項柱書参照）。よって、検察官による勾留請求は、被告人勾留においては認められない。他方、被疑者勾留については、裁判官は自らの職権に基づいて勾留状を発付する権限をもたず、検察官の請求が必要的条件である（204条1項）。したがって、検察官による勾留請求は、被疑者勾留についてしか認められない。

オ 被疑者勾留及び被告人勾留のいずれについても認められる

弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者との接見等の制限は、被告人勾留においては、81条により、認められている。この趣旨は、逃亡・罪証隠滅のおそれは勾留により一応防止されているが、さらに接見交通による逃亡・罪証隠滅のおそれが考えられるため、これを防止する点にある。他方、被疑者勾留においても、207条1項本文により、81条が準用されているため、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者との接見等の制限が認められている。したがって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者との接見等の制限は、被疑者勾留及び被告人勾留のいずれについても認められる。

カ 被疑者勾留及び被告人勾留のいずれについても認められる

勾留の執行停止は、被告人勾留においては、95条1項により、認められている。保釈は、広い意味での執行修正であるが、常に保証金の納付を条件とする（93条1項、94条1項）から、釈放の必要はあるものの、保証金の納付を求めるのが不適当な場合や、保証金に代る人的保障がある場合に、保釈によらず、勾留の執行を停止する必要がある場合が考えられる。かかる必要性に応える点が、勾留の執行停止制度の趣旨である。そして、被疑者勾留においても、207条1項本文により、95条1項が準用されているため、勾留の執行停止が認められている。したがって、勾留の執行停止は、被疑者勾留及び被告人勾留のいずれについても認められる。

よって、被疑者勾留及び被告人勾留のいずれについても認められる手続は、イ、ウ、オ、カの4個であり、したがって、正解は肢4となる。

